

Übung im Zivilrecht für Wirtschaftswissenschaftler und andere Studiengänge

Einheit 1

Dipl.-Jur. Morgaine Jelitko
morgaine.jelitko@jura.uni-goettingen.de



UNIVERSITÄT
GÖTTINGEN

Allgemeines

- Vorstellung
- Organisatorisches
- Sinn & Zweck der Übung
- Mitarbeit und Vorbereitung
- Gesetz und Fallskript
 - Beck'sche Textausgabe, Aktuelle Wirtschaftsgesetze 2026, 27.
Aufl. 2026
- Rückfragen

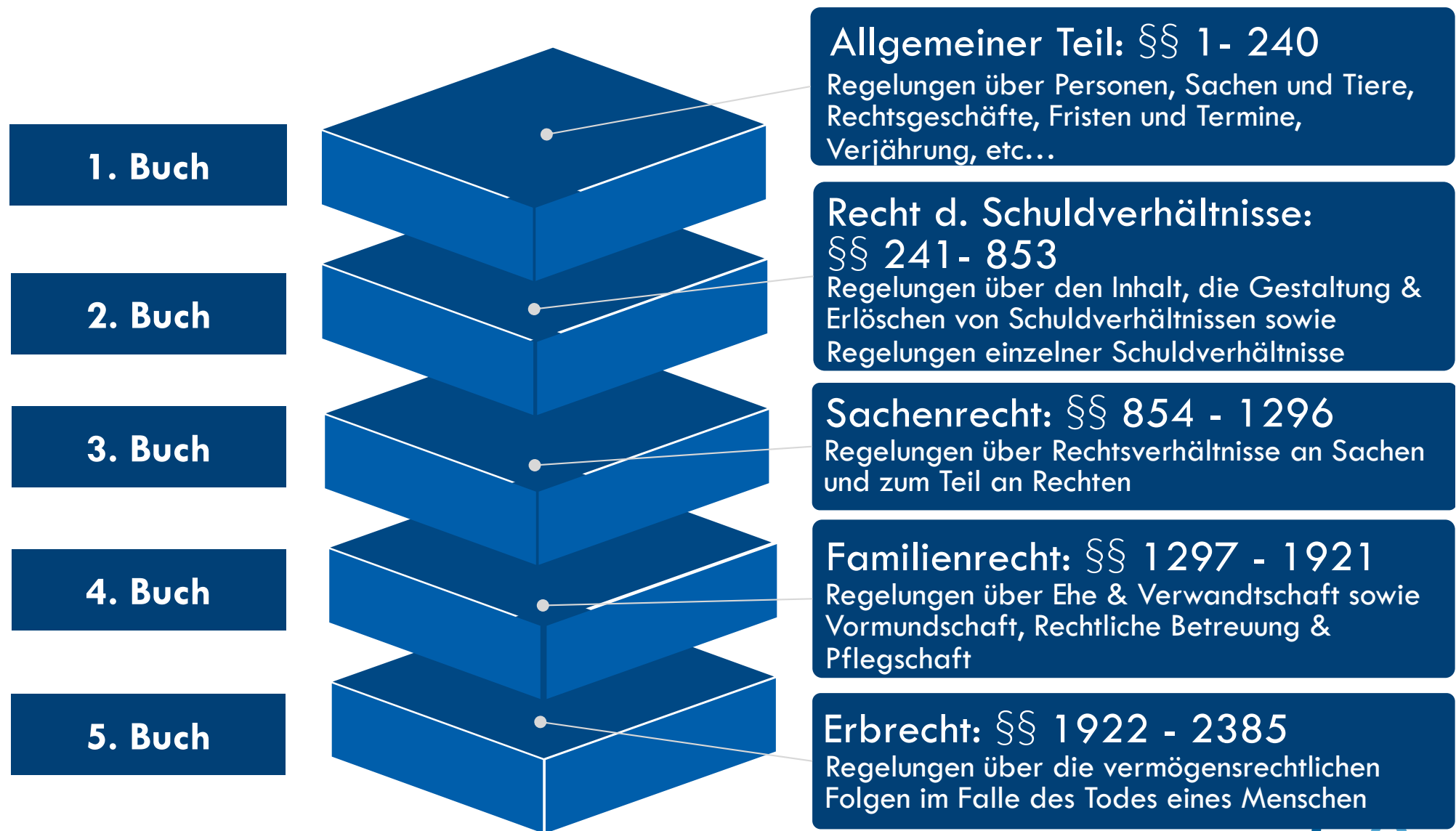


Inhalte der heutigen Einheit

- **Allgemeine Einführung**
 - Anspruchsgrundlagen
 - Exkurs: Trennungs- und Abstraktionsprinzip
 - Gutachtenstil
 - Aufbau der Anspruchsprüfung
 - Einwendungen
 - Übungsfall 1
- **Zustandekommen von Verträgen**
 - Übungsfälle 4, 6,
 - Übungsfall 7 zur Heimarbeit



Der Aufbau des BGB



Anspruchsgrundlagen

Legaldefinition des Anspruchs:

§ 194 BGB: *Das Recht von einem anderen ein Tun oder Unterlassen zu verlangen (Anspruch),*

- **Funktion**

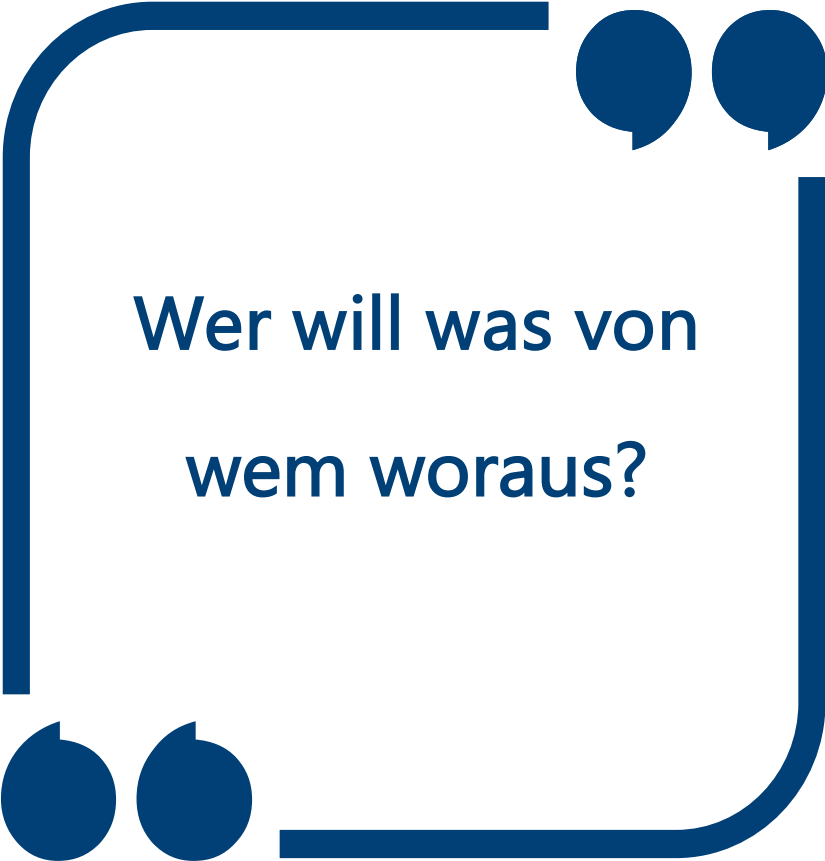
- **Rechtsstaatliche Funktion:** Bürger darf nur zu etwas gezwungen werden, wenn es dafür eine gesetzliche Grundlage gibt (Art. 20 III GG)
- Gesetzliche Grundlage nennt **Voraussetzungen**, wann eine Verpflichtung, etwas zu tun oder zu unterlassen, besteht.

- **Aufbau**

- Anspruchsgrundlage umschreibt den **Tatbestand** und knüpft daran eine **Rechtsfolge**
- **Tatbestand:** Abstrakte Umschreibung, welcher Sachverhalt vorliegen muss, damit eine bestimmte Rechtsfolge eintritt
- **Rechtsfolge:** Nur wenn die im Tatbestand formulierte Situationsbeschreibung im konkreten **Lebenssachverhalt** (= Sachverhalt der Klausur) verwirklicht ist, löst die Vorschrift die in ihr vorgesehene Rechtsfolge aus.



Die Falllösung



**Wer will was von
wem woraus?**

Wer

“Wer” zielt auf die Frage nach dem Anspruchsteller (Gläubiger):
Wer verlangt ein Tun oder Unterlassen von einem anderen?

Was

“Was” zielt auf die Frage nach dem Anspruchsinhalt

Wem

“Wem” zielt auf die Frage nach dem Anspruchsgegner (Schuldner)

Woraus

“Woraus” zielt auf die Frage nach der Anspruchsgrundlage
Welche Norm könnte das Recht gewähren?

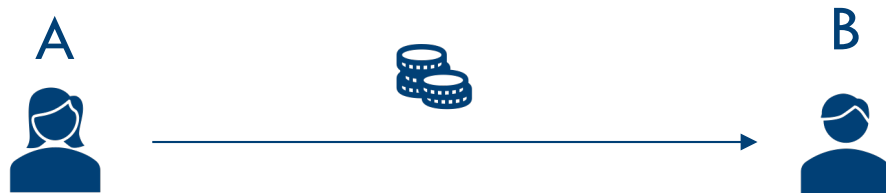


UNIVERSITÄT
GÖTTINGEN

Beispiel

B fragt A, ob er ihren Gesetzestext „Aktuelle Wirtschaftsgesetze 2026“ für 10 € haben könne. A nickt.

Aus welcher Anspruchsgrundlage kann A von B die 10 Euro verlangen?



- Wer?
 - A (die Verkäuferin)
- Was?
 - Zahlung des Kaufpreises i.H.v. 10€
- Wem?
 - B (dem Käufer)
- Woraus?
 - Anspruchsgrundlage: § 433 Abs. 2 BGB

Beispiel

B fragt A, ob er ihren Gesetzestext „Aktuelle Wirtschaftsgesetze 2026“ für 10 € haben könne. A nickt.

Aus welcher Anspruchsgrundlage kann B von A den Gesetzestext verlangen?



- Wer?
 - B (der Käufer)
- Was?
 - Übergabe des Gesetzestextes
- Wem?
 - A (der Verkäuferin)
- Woraus?
 - Anspruchsgrundlage: § 433 Abs. 1 BGB

Exkurs: Trennungs- & Abstraktionsprinzip (1)

Trennungsprinzip:

- Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäft sind zwei verschiedene, voneinander zu trennende Rechtsgeschäfte (auch dann, wenn die Rechtsgeschäfte wirtschaftlich eine Einheit bilden)

Abstraktionsprinzip:

- Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäft sind unabhängig voneinander wirksam

Kaufvertrag,
§ 433 BGB

- (wirksame)
Einigung



Eigentumsübertragung,
§ 929 S. 1 BGB

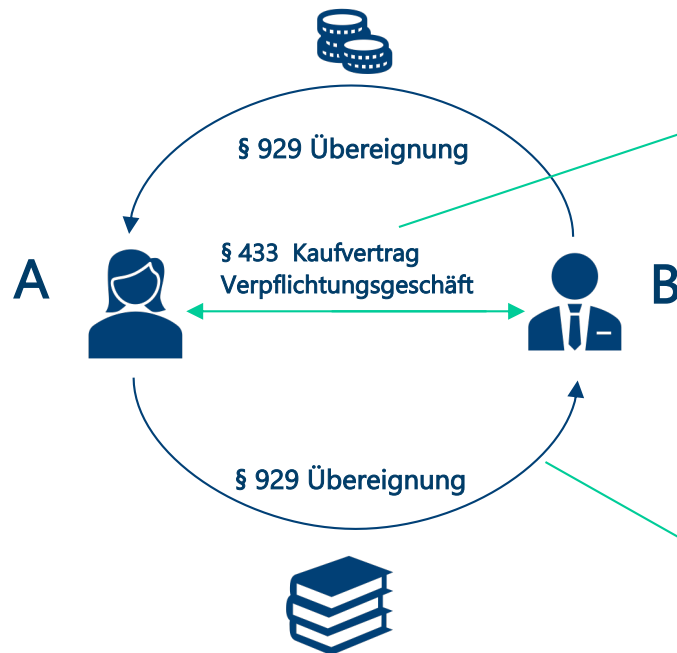
- (wirksame) Einigung
- Übergabe
- Kein Widerruf
- **Berechtigung**



UNIVERSITÄT
GÖTTINGEN

Exkurs: Trennungs- & Abstraktionsprinzip (2)

Das Trennungsprinzip:

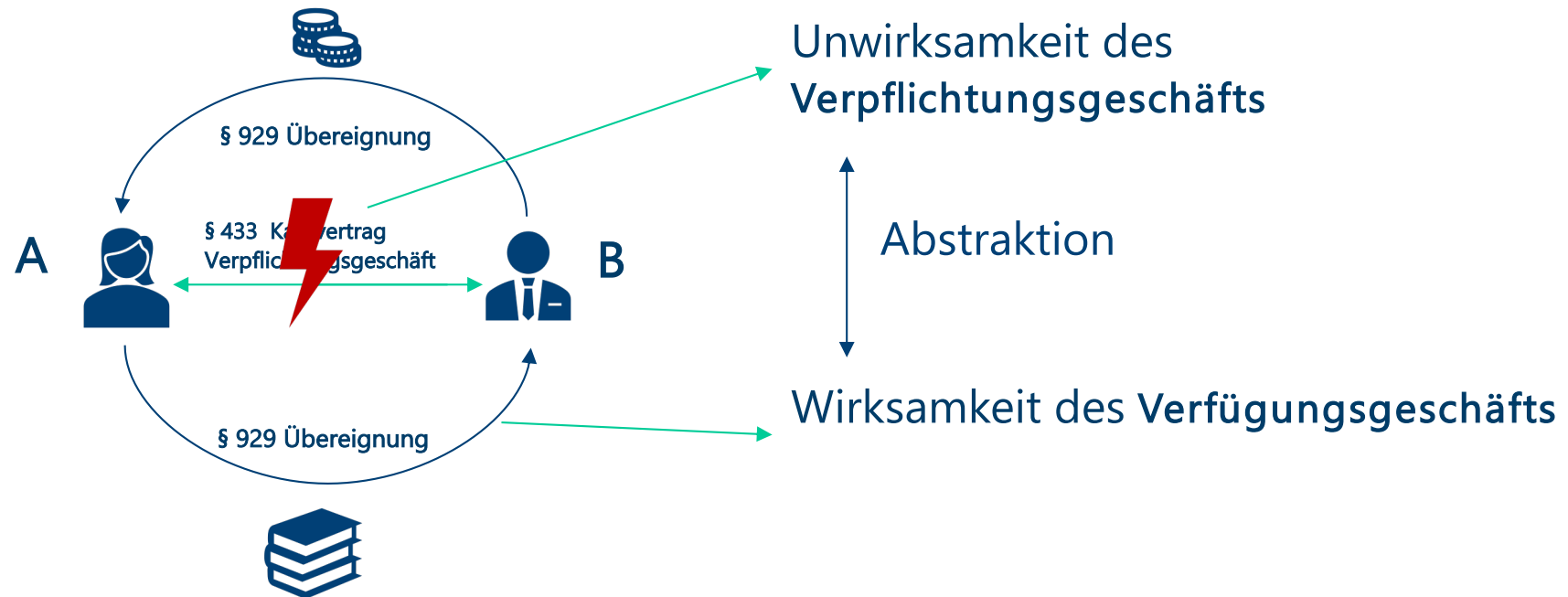


Begründet nach § 433 Abs. 1 S. 1 BGB nur die **Verpflichtung** der A zur Übergabe und Übereignung, aber führt nicht zum Eigentumsübergang auf B. Begründet für B die Pflicht zur Kaufpreiszahlung.

Eigentum erwirbt B erst durch das **Verfügungsgeschäft**, durch die Übereignung nach § 929 S. 1 BGB. Diese setzt Einigung, Übergabe (und Einigsein zum Zeitpunkt der Übergabe) sowie die Berechtigung voraus.

Exkurs: Trennungs- & Abstraktionsprinzip (3)

Das Abstraktionsprinzip:



Aufbau des Gutachtenstils

- **Einleitungssatz / Obersatz / Arbeitshypothese**
 - Der Obersatz leitet die Prüfung ein und bezeichnet möglichst genau den möglichen Anspruch („Wer will was von wem woraus?“)
 - „A könnte gegen B einen Anspruch auf Kaufpreiszahlung in Höhe von € 10.- aus § 433 Abs. 2 BGB haben.“
- **Nennung der Voraussetzung(en)**
 - Nennung jeweils einer Voraussetzung des im Obersatz genannten Anspruches, die im Folgenden geprüft werden muss.
- **Definition**
 - Es wird definiert, wann eine Voraussetzung erfüllt ist.
- **Subsumtion**
 - Stimmt der Lebenssachverhalt mit der Definition überein?
- **Ergebnis**
 - Der Ergebnissatz beantwortet die im Obersatz aufgeworfene Hypothese
 - „A und B haben einen wirksamen Kaufvertrag geschlossen. A hat daher einen Anspruch auf Zahlung Kaufpreises iHv. € 10.- aus § 433 Abs. 2 BGB.“



Übersicht: Prüfungsaufbau

Wie gliedere ich eine Anspruchsprüfung?

I. Anspruch entstanden

- Vorliegen der Tatbestandsvoraussetzungen der Anspruchsgrundlage
- Vorliegen von rechtshindernden Einwendungen

II. Anspruch untergegangen

- Vorliegen von rechtsvernichtenden Einwendungen

III. Anspruch durchsetzbar

- Vorliegen von rechtshemmenden Einwendungen (= **Einreden**)



Einwendungen bei der Prüfung von Ansprüchen

➤ Rechtshindernde Einwendungen

- Ist der Anspruch wirksam entstanden?
 - Gesetzes- bzw. Sittenverstoß (§ 134 BGB/ § 138 Abs. 1 BGB)
 - Geschäftsunfähigkeit (§ 105 Abs. 1 BGB)

➤ Rechtsvernichtende Einwendungen

- Ist der Anspruch untergegangen?
 - Erfüllung (§ 362 Abs. 1 BGB)
 - Unmöglichkeit (§ 275 Abs. 1 BGB)

➤ Rechtshemmende Einwendungen

- Der Anspruch ist wirksam entstanden und auch nicht untergegangen. Der Anspruch ist nicht durchsetzbar, wenn sich der Schuldner auf die Einwendung *beruft* (= **Einrede**)
 - Verjährung (§ 214 BGB)
 - Einrede des nicht erfüllten Vertrags (§ 320 Abs. 1 BGB)



Übungsfall 1 - Sachverhalt

Nachdem Victoria (V) die Lehrveranstaltung „Einführung in das Zivilrecht für Wirtschaftswissenschaftler“ erfolgreich abgeschlossen hat, möchte sie ihr Exemplar des Buches „Grundzüge des Bürgerlichen Rechts“ verkaufen. Zufällig trifft sie ihren Studienkollegen Karl (K), dem sie von ihren Verkaufsabsichten berichtet. Karl erklärt, dass er interessiert sei, das Buch zu erwerben. Victoria erklärt, dass sie € 10.- für das Buch haben möchte, womit Karl einverstanden ist. Beide kommen überein, dass das Buch am nächsten Tag um 12:00 Uhr in der Mensa gegen Zahlung des Kaufpreises übergeben werden soll. Entgegen der Vereinbarung erscheint Victoria am nächsten Tag nicht in der Mensa.

Kann Karl von Victoria Übergabe und Übereignung des Buches verlangen?



Übungsfall 1

1) Obersatz / Arbeitshypothese

K könnte gegen V einen Anspruch auf Übergabe und Übereignung des Buchs aus § 433 Abs. 1 S. 1 BGB haben.

2) Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen / Subsumtion

Dazu müsste zwischen K und V ein **wirksamer Kaufvertrag** vorliegen.

Dies ist der Fall, wenn **zwei inhaltlich übereinstimmende, mit Bezug aufeinander abgegebene Willenserklärungen** (Angebot und Annahme) vorliegen, die auf den Abschluss eines Kaufvertrages gerichtet sind.

Zunächst müsste ein hinreichend bestimmtes Angebot i.S.v. § 145 BGB vorliegen. Ein Angebot ist eine **empfangsbedürftige Willenserklärung, durch die einem anderen ein Vertragsschluss in der Weise angetragen wird, dass das Zustandekommen des Vertrages nur noch von dessen Zustimmung abhängt**.

Die bloße Absichtserklärung der V, ihr Buch verkaufen zu wollen, enthält keinen Kaufpreis (*essentialia negotii*) und ist daher zu unbestimmt.



Übungsfall 1 - Fortsetzung

Als V jedoch erklärt, das Buch für EUR 10.- verkaufen zu wollen, liegt ein (hinreichend bestimmtes) Angebot vor.

Dieses Angebot müsste K angenommen haben. K hat dies dadurch getan, dass er erklärt hat, mit dem Preis einverstanden zu sein (§ 147 Abs. 1 BGB). Ein wirksamer Kaufvertrag liegt damit vor.

3) Formulierung des Ergebnisses

K hat gegen V gem. § 433 Abs. 1 S. 1 BGB einen Anspruch auf Übergabe und Übereignung des Buches.



Abwandlungen:

- 1) Fragestellung: Wie ist die Rechtslage?
- 2) Victoria ist geisteskrank.
- 3) Noch vor der Übergabe wird das Buch durch ein Feuer zerstört.
- 4) Karl hat das Buch am 10.03.2021 sofort bar bezahlt. Victoria bleibt lange Zeit spurlos verschwunden. Erst am 28.10.2024 treffen die beiden wieder aufeinander. Victoria erklärt, dass sie nach so langer Zeit nicht mehr verpflichtet sei, das Buch herauszugeben.



Übungsfall 1 – Abwandlung 1

A. Anspruch von K gegen V

Anspruch auf Übergabe und Übereignung des Buchs aus § 433 Abs. 1 S. 1 BGB, siehe die Lösung des Ausgangsfalls.

B. Anspruch von V gegen K

V könnte gegen K gem. § 433 Abs. 2 BGB einen Anspruch auf Zahlung von EUR 10.- haben. Dazu müsste zwischen K und V ein wirksamer Kaufvertrag vorliegen. Ein solcher Kaufvertrag liegt vor (s.o.). V hat gegen K daher gem. § 433 Abs. 2 BGB einen Anspruch auf Zahlung iHv EUR 10.-.



Abwandlungen:

- 1) Fragestellung: Wie ist die Rechtslage?
- 2) Victoria ist geisteskrank.
- 3) Noch vor der Übergabe wird das Buch durch ein Feuer zerstört.
- 4) Karl hat das Buch am 10.03.2022 sofort bar bezahlt. Victoria bleibt lange Zeit spurlos verschwunden. Erst am 28.10.2025 treffen die beiden wieder aufeinander. Victoria erklärt, dass sie nach so langer Zeit nicht mehr verpflichtet sei, das Buch herauszugeben.



Übungsfall 1 – Abwandlung 2

Lesen: §§ 104, 105 BGB

K könnte gegen V gem. § 433 Abs. 1 S. 1 BGB einen Anspruch auf Übergabe und Übereignung des Buches haben.

A) Anspruch entstanden

I. Dazu müsste zwischen K und V ein wirksamer Kaufvertrag vorliegen. Wie bereits oben ausgeführt haben die Parteien grundsätzlich einen Kaufvertrag geschlossen.

II. Die Willenserklärung der V könnte jedoch gem. § 105 Abs. 1 BGB nichtig sein. Das setzt voraus, dass V **geschäftsunfähig** ist. Geschäftsunfähig ist gem. § 104 Nr. 2 BGB, wer sich in einem nicht nur vorübergehenden, die freie Willensbildung ausschließenden Zustand krankhafter Störung der Geistestätigkeit befindet. V ist geisteskrank und aufgrund dieser Störung dauerhaft nicht in der Lage, einen freien Willen zu bilden. Sie ist somit gem. § 104 Nr. 2 BGB geschäftsunfähig und ihre Willenserklärung gem. § 105 Abs. 1 BGB nichtig.

III. Aufgrund des nichtigen Angebotes ist kein wirksamer Kaufvertrag zustande gekommen.

B) Ergebnis

K hat gegen V keinen Anspruch aus § 433 Abs. 1 S. 1 BGB.



Abwandlungen:

1) Fragestellung: Wie ist die Rechtslage?

2) Victoria ist geisteskrank.

3) Noch vor der Übergabe wird das Buch durch ein Feuer zerstört.

4) Karl hat das Buch am 10.03.2021 sofort bar bezahlt. Victoria bleibt lange Zeit spurlos verschwunden. Erst am 28.10.2024 treffen die beiden wieder aufeinander. Victoria erklärt, dass sie nach so langer Zeit nicht mehr verpflichtet sei, das Buch herauszugeben.



Übungsfall 1 – Abwandlung 3

Lesen: § 275 Abs. 1 BGB

A) Anspruch entstanden

K könnte gegen V gem. § 433 Abs. 1 S. 1 BGB einen Anspruch auf Übergabe und Übereignung des Buches haben.

Dazu müsste zwischen K und V ein wirksamer Kaufvertrag vorliegen. Wie bereits oben ausgeführt haben die Parteien einen wirksamen Kaufvertrag geschlossen.

B) Anspruch untergegangen

Gem. § 275 Abs. 1 BGB könnte der Anspruch des K jedoch ausgeschlossen sein. Dazu müsste die Leistung der Schuldnerin V unmöglich sein. **Unmöglichkeit meint die dauerhafte Nichterbringbarkeit der geschuldeten Leistung.** Das Buch ist durch ein Feuer zerstört worden, sodass es niemandem möglich ist, das Buch zu übergeben. Somit ist V von ihrer Leistungspflicht frei geworden.

C) Ergebnis

K hat gegen V keinen Anspruch aus § 433 Abs. 1 S. 1 BGB.



Abwandlungen:

- 1) Fragestellung: Wie ist die Rechtslage?
- 2) Victoria ist geisteskrank.
- 3) Noch vor der Übergabe wird das Buch durch ein Feuer zerstört.
- 4) Karl hat das Buch am 10.03.2022 sofort bar bezahlt. Victoria bleibt lange Zeit spurlos verschwunden. Erst am 28.10.2025 treffen die beiden wieder aufeinander. Victoria erklärt, dass sie nach so langer Zeit nicht mehr verpflichtet sei, das Buch herauszugeben.



Übungsfall 1 – Abwandlung 4

§ 214 Wirkung der Verjährung

- (1) Nach Eintritt der Verjährung ist der Schuldner berechtigt, die Leistung zu verweigern.

§ 195 Regelmäßige Verjährungsfrist

Die regelmäßige Verjährungsfrist beträgt drei Jahre.

§ 199 Beginn der regelmäßigen Verjährungsfrist und Verjährungshöchstfristen

- (1) Die regelmäßige Verjährungsfrist beginnt, soweit nicht ein anderer Verjährungsbeginn bestimmt ist, mit dem Schluss des Jahres, in dem
1. der Anspruch entstanden ist und
 2. der Gläubiger von den den Anspruch begründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste.



Übungsfall 1 – Abwandlung 4

K könnte gegen V gem. § 433 Abs. 1 S. 1 BGB einen Anspruch auf Übergabe und Übereignung des Buches haben.

A) Anspruch entstanden

Dazu müsste zwischen K und V ein wirksamer Kaufvertrag vorliegen. Wie oben ausgeführt haben die Parteien einen wirksamen Kaufvertrag geschlossen.

B) Anspruch erloschen

Es liegen keine Anhaltspunkte für rechtsvernichtende Einwendungen vor.

C) Anspruch durchsetzbar

V ist möglicherweise gem. § 214 Abs. 1 BGB berechtigt, die Leistung zu verweigern. Dazu müsste der Anspruch des K **verjährt** sein. Dieser Anspruch verjährt in der Regelverjährungsfrist des § 195 BGB, wobei die Frist gem. § 199 Abs. 1 BGB mit dem **Ende des Jahres**, in dem die weiteren Voraussetzungen der Norm gegeben sind, beginnt. Die Frist hat **frühestens am 31.12.2022, 24:00 Uhr** zu laufen begonnen. **Am 28.10.2025 ist die Dreijahresfrist daher noch nicht verstrichen.** Somit ist der Anspruch aus § 433 Abs. 1 S. 1 BGB noch nicht verjährt. V ist daher **nicht** zur Leistungsverweigerung gem. § 214 Abs. 1 BGB berechtigt.

D) Ergebnis

K hat deshalb gegen V gem. § 433 Abs. 1 S. 1 BGB einen (durchsetzbaren) Anspruch auf Übergabe und Übereignung des Buches.



Übungsfall 4

K, die noch immer keine Kaffeemaschine erwerben konnte, ist bei ihrem Freund F zum Kaffeetrinken eingeladen. Da K der Kaffee schmeckt, bietet sie F spontan an, die Kaffeemaschine für € 50 zu kaufen. F überlegt kurz und sagt: „*Na gut, sie gehört Dir*“. Beide verpacken die Maschine und bringen Sie sofort zu K. K verspricht F, das Geld am nächsten Tag vorbeizubringen. Am nächsten Morgen bereut K ihre Entscheidung und sagt F telefonisch, dass sie die Maschine doch nicht haben möchte. F verlangt hingegen die Zahlung von € 50.-.

Hat F gegen K einen Anspruch auf Kaufpreiszahlung?



Übungsfall 4

(Obersatz)

F könnte gegen K einen Anspruch auf Kaufpreiszahlung gem. § 433 Abs. 2 BGB haben.

(Voraussetzungssatz)

Der Anspruch auf Kaufpreiszahlung gem. § 433 Abs. 2 BGB setzt zunächst das Vorliegen eines wirksamen Kaufvertrags voraus.

(Definitionssatz)

Voraussetzung für einen wirksamen Kaufvertrag ist die Abgabe zweier korrespondierender Willenserklärungen, Angebot und Annahme, §§ 145, 147 BGB.



Übungsfall 4 - Fortsetzung

A. Angebot

K müsste durch die Erklärung, sie würde F für die alte und gebrauchte Kaffeemaschine 50 Euro geben, ein wirksames Angebot auf Abschluss eines Kaufvertrags abgegeben haben.

Das Vertragsangebot (auch Antrag) ist eine **empfangsbedürftige Willenserklärung, durch die ein Vertragsschluss einem anderen so angetragen wird, dass nur von dessen Einverständnis das Zustandekommen des Vertrages abhängt.**

Im Angebot müssen also Gegenstand und Inhalt des Vertrages bereits so bestimmt oder wenigstens bestimmbar sein, dass die Annahme durch ein bloßes „Ja“ erfolgen kann. Die Bestimmtheit bzw. Bestimmbarkeit setzt voraus, dass das Angebot die wesentlichen Vertragspunkte des angestrebten Vertragstypus (die sog. *essentialia negotii*) beinhaltet.



Übungsfall 4 - Fortsetzung

(Subsumtion)

Die Äußerung der K lässt den Willen erkennen, dass ein Rechtserfolg – nämlich ein Kaufvertrag – herbeigeführt werden soll. F könnte den Vertragsschluss mit einem bloßen „Ja“ bestätigen.

Die Erklärung der K geht dem F, der anwesend ist, sofort zu.

Folglich ist in der Äußerung der K ein wirksames Angebot (Antrag) zu sehen, an welches die K gem. § 145 BGB gebunden ist.



Übungsfall 4 - Fortsetzung

B. Annahme

Für einen wirksamen Kaufvertrag bedarf es zudem auch der Annahme des Angebots.

Die Annahme ist eine empfangsbedürftige Willenserklärung, durch die der Antragsempfänger dem Antragenden sein Einverständnis mit dem angebotenen Vertragsschluss zu verstehen gibt.

F antwortete der K: „*Na gut! Sie gehört Dir!*“ Diese privatautonome Willensäußerung ist auf die Herbeiführung einer Rechtsfolge gerichtet und stellt demnach eine Willenserklärung dar. Diese entspricht auch dem Angebot der K, sodass eine Annahme des F vorliegt. Auch die Annahmefrist des § 147 Abs. 1 S. 1 BGB ist gewahrt (vgl. hierzu auch die §§ 146 ff. BGB, insbesondere § 150 BGB).



Übungsfall 4 - Fortsetzung

C. Ergebnis

Zwei korrespondierende Willenserklärungen auf den Abschluss eines Kaufvertrages liegen somit vor. Folglich ist ein wirksamer Kaufvertrag zustande gekommen.

F hat gegen K einen Anspruch auf Kaufpreiszahlung i.H.v. 50 Euro gem. § 433 Abs. 2 BGB.

(Es gibt kein „universelles Rückgaberecht“ – das „Bereuen“ ist unerheblich – § 119 BGB und § 312g BGB lesen)



Übungsfall 6

Der K möchte den Wein „Château de Luxe 2010“ für sein Restaurant anschaffen. Er wendet sich daher am 20.10. an mehrere Weingroßhändler mit der Bitte, ihm ein Angebot für die Lieferung von 100 Flaschen dieses Weines zu übersenden. Der Bestbieter V antwortet K am 28.10., dass er die Flaschen zum Gesamtpreis von € 2.500.- liefern kann. Das Schreiben wird am 30.10. um 11:00 Uhr in den Briefkasten des K geworfen. Um 15:00 Uhr, noch bevor K den Briefkasten geleert hat, ruft V den K an und teilt diesem mit, dass er sein Angebot leider nicht aufrecht erhalten könne. Er sei nur mehr bereit, den Wein zu einem Gesamtpreis von € 3.500.- zu liefern. K äußert sich zur Erklärung des V nicht. Sofort leert K seinen Briefkasten und sendet dem V ein Fax, in dem er erklärt, dass er das Angebot des V, nämlich die Lieferung von 100 Flaschen „Château de Luxe 2010“ zum Gesamtpreis von € 2.500.- annimmt. Nach Erhalt des Telefaxes erklärt V, er sei nicht zur Lieferung zu einem Gesamtpreis von € 2.500.- verpflichtet.

Kann K von V die Lieferung von 100 Flaschen „Château de Luxe 2010“ zum Gesamtpreis von € 2.500.- verlangen?



Übungsfall 6

Zeitstrahl

- 1 Bitte des K am 20.10.
- 2 Antwort des V am 28.10.
- 3 Eingang Schreiben des V am 30.10. 11 Uhr
- 4 Anruf des V bei K um 15 Uhr
- 5 Danach Fax des K an V

Übungsfall 6

§ 130

Wirksamwerden der Willenserklärung gegenüber Abwesenden

(1) ¹Eine Willenserklärung, die einem anderen gegenüber abzugeben ist, wird, wenn sie in dessen Abwesenheit abgegeben wird, in dem Zeitpunkt wirksam, in welchem sie ihm zugeht. ²Sie wird nicht wirksam, wenn dem anderen vorher oder gleichzeitig ein Widerruf zugeht.

(2) Auf die Wirksamkeit der Willenserklärung ist es ohne Einfluss, wenn der Erklärende nach der Abgabe stirbt oder geschäftsunfähig wird.

(3) Diese Vorschriften finden auch dann Anwendung, wenn die Willenserklärung einer Behörde gegenüber abzugeben ist.



Übungsfall 6

Zeitstrahl

- 1 Bitte des K am 20.10.
- 2 Antwort des V am 28.10.
- 3 Eingang Schreiben des V am 30.10. 11 Uhr
- 4 Anruf des V bei K um 15 Uhr
- 5 Danach Fax des K an V

Übungsfall 6

K könnte gegen V einen Anspruch auf Lieferung von 100 Flaschen „Château de Luxe 2010“ zum Gesamtpreis von € 2.500.- aus § 433 Abs. 1 S. 1 BGB haben.

Dazu müsste zwischen K und V ein wirksamer Kaufvertrag vorliegen. Ein wirksamer Kaufvertrag setzt das Vorliegen zweier übereinstimmender Willenserklärungen, nämlich Angebot (§ 145 BGB) und Annahme (§ 147 Abs. 1 S. 1 BGB) voraus.

A. Angebot

Zunächst ist zu prüfen, ob das Schreiben vom 20.10. ein Angebot iSd § 145 BGB darstellt. Dazu müsste es alle wesentlichen Vertragsbestandteile (*essentialia negotii*) enthalten und insbesondere mit Rechtsbindungswillen abgegeben worden sein.



Übungsfall 6

Im Schreiben des K vom 20.10. fehlt es an der Nennung eines Preises, sodass dieses Schreiben nur als Aufforderung zur Abgabe von Angeboten (*invitatio ad offerendum*) zu qualifizieren ist. K möchte sich erkennbar nicht binden, sodass der erforderliche Rechtsbindungswille nicht vorliegt.

V könnte jedoch mit seinem Schreiben vom 28.10. ein Angebot abgegeben haben. Dieses enthält alle wesentlichen Merkmale des abzuschließenden Kaufvertrags, nämlich Kaufgegenstand und Kaufpreis, und ist somit als **Angebot** zu qualifizieren.



Übungsfall 6

I. Wirksamwerden des Angebotes nach § 130 Abs. 1 S. 1 BGB

Das Angebot müsste gem. § 130 Abs. 1 S. 1 BGB wirksam geworden sein. Das Angebot wurde wirksam **abgegeben**, indem es durch V versendet wurde.

Zum Wirksamwerden einer empfangsbedürftigen Willenserklärung ist jedoch gem. § 130 Abs. 1 S. 1 BGB auch der **Zugang** beim Empfänger erforderlich.



Übungsfall 6

Zugegangen ist eine verkörperte Erklärung unter Abwesenden, wenn sie nach der Verkehrsanschauung derart in den **Machtbereich des Empfängers** gelangt ist, dass dieser unter normalen Verhältnissen von ihrem Inhalt **Kenntnis nehmen kann**. Indem das Schreiben des V in den Postkasten des K geworfen wurde, sind die Voraussetzungen für den Zugang an sich erfüllt.

Anmerkung: Es können auch bereits hier Ausführungen zur genauen Zugangszeit gemacht werden.

II. Widerruf des Angebots gem. § 130 Abs. 1 S. 2 BGB

Das Angebot könnte im vorliegenden Fall jedoch durch Widerruf nach § 130 Abs. 1 S. 2 BGB unwirksam geworden sein. Dies setzt das Vorliegen einer rechtzeitigen Widerrufserklärung voraus.



Übungsfall 6

Die Äußerung des V, dass „er sein Angebot leider nicht aufrecht erhalten könne“ ist gem. §§ 133, 157 BGB als **konkludente Widerrufserklärung** auszulegen. Die Widerrufserklärung ist am 30.10. um 15:00 Uhr zugegangen.

Fraglich ist, ob der Widerruf rechtzeitig war. Dafür müsste der Widerruf dem K **vor oder zeitgleich mit dem Angebot** zugegangen sein, § 130 I 2 BGB. Zu prüfen ist daher, ob der Zugang des Angebots erst nach 15:00 Uhr erfolgt ist.

Wird ein Brief in den Briefkasten des Empfängers eingeworfen, wird hierdurch der Zugang erst zu dem Zeitpunkt bewirkt, in dem **nach der Verkehrsanschauung** allgemein mit der nächsten Entnahme gerechnet werden kann, wobei es auf die individuellen Gepflogenheiten des Empfängers nicht ankommt. Bei der Zustellung von Briefen an eine Geschäftsadresse ist davon auszugehen, dass es üblich ist, dass eingehende Post während der üblichen Geschäftszeit sofort bzw. bald nach der Zustellung aus dem Postkasten geholt wird.



Übungsfall 6 – Fortsetzung

Das Angebot des V ist dem K daher bereits vor 15:00 Uhr durch Einwurf in seinen Briefkasten zugegangen. Der Widerruf erfolgte somit zu spät (andere Ansicht genauso gut vertretbar).

III. Zwischenergebnis

Folglich liegt ein wirksames Angebot des V vor.

B. Annahme

Die Annahme erfordert ein uneingeschränktes Einverständnis mit dem Angebot. Eine solche Zustimmung hat K in seinem Telefax erklärt.

Die Annahme müsste des Weiteren gem. §§ 146, 150 Abs. 1 BGB **rechtzeitig** zugegangen sein. Hier liegt ein Angebot unter Abwesenden vor und V hat selbst keine Annahmefrist (§ 148 BGB) gesetzt. Die Annahmefrist ergibt sich daher aus § 147 Abs. 2 BGB.



Übungsfall 6 – Fortsetzung

Demnach kann der unter Abwesenden gemachte Antrag nur bis zu dem Zeitpunkt angenommen werden, in welchem der Antragende den Eingang der Antwort unter regelmäßigen Umständen erwarten darf. Da die Annahme bereits am 30.10. und somit am gleichen Tag zugegangen ist, erfolgte dies jedenfalls rechtzeitig.

Die Annahme führt somit zum Vertragsschluss zwischen V und K.

C. Ergebnis

K hat gegen V einen Anspruch auf Lieferung von 100 Flaschen „Château de Luxe 2010“ zum Gesamtpreis von € 2.500.- aus § 433 Abs. 1 S. 1 BGB.



Ausblick auf die nächste Einheit

- Zustandekommen von Verträgen
 - invitatio ad offerendum
 - Übungsfälle 3, 5
- Anfechtung und Nichtigkeit
 - Voraussetzungen und Rechtsfolgen der Anfechtung
 - Anfechtungsgründe
 - Übungsfälle 16, 17, 18
- Trennungs- und Abstraktionsprinzip
 - Übungsfall 8



Übungsfall 7 (zur Heimarbeit)

Der Kunsthändler K erhält von einem privaten Verkäufer V das Angebot zum Ankauf des Bildes „Stilleben mit Blumen“ des Malers A zum Preis von € 10.000.-. Er verfasst sogleich ein Antwortschreiben, in dem er dieses Angebot annimmt. Nachdem er das Schreiben unterschrieben hat, zweifelt er, ob der Ankauf des Bildes wirklich sinnvoll ist. Er beschließt, die Sache noch zu überdenken und lässt das Schreiben auf seinem Schreibtisch liegen. Am nächsten Morgen entdeckt die pflichtbewusste Sekretärin S das Schreiben. Da sie davon ausgeht, dass K das Schreiben irrtümlich nicht in den Postausgang gelegt hat, versendet sie den Brief, ohne bei K nachzufragen. Da K viel beschäftigt ist, hat er die Angelegenheit bald wieder vergessen. Als V das Bild liefert und K zur Zahlung von € 10.000.- auffordert, erwidert K, dass er aufgrund der eigenmächtigen Übermittlung des Schreibens durch S zu nichts verpflichtet sei.

Kann V von K die Zahlung des Kaufpreises verlangen?



UNIVERSITÄT
GÖTTINGEN

Übungsfall 7

V könnte gegen K gem. § 433 Abs. 2 BGB einen Anspruch auf Zahlung von EUR 10.000.- haben. Dazu müsste zwischen K und V ein wirksamer Kaufvertrag vorliegen. Dies ist der Fall, wenn zwei übereinstimmende Willenserklärungen vorliegen.

A. Antrag des V

Ein Antrag des V gem. § 145 BGB liegt ausdrücklich vor.

B. Annahme durch K

Fraglich ist, ob K diesen Antrag auch angenommen hat. Dazu müsste der Brief des K eine Annahmeerklärung darstellen und dem V zugegangen sein (§ 130 Abs. 1 S. 1 BGB).

Objektiver Tatbestand einer Annahmeerklärung (+)

Zustimmung zum Angebot des V – Inhalt der WE (+)



Übungsfall 7

C. Wirksamkeit der Annahme

Die Annahme ist nur dann wirksam, wenn die Erklärung von K **abgegeben** wurde und V auch **zugegangen** ist.

Abgabe

Fraglich ist, ob die Wirksamkeit einer empfangsbedürftigen Willenserklärung auch voraussetzt, dass der Erklärende die Willenserklärung **bewusst und willentlich abgibt**.

Damit eine Willenserklärung als abgegeben gilt, muss der Erklärende alles Erforderliche unternommen haben, um die Willenserklärung zielgerichtet zum Empfänger gelangen zu lassen. K hat sich entschlossen, die Annahmeerklärung (noch) nicht abzuschicken. Das Kriterium ist damit **nicht erfüllt**.



Übungsfall 7

Die Absendung erfolgte vielmehr **ohne Willen** des K. Die rechtliche Beurteilung solcher sog. „abhanden gekommener“ Willenserklärungen ist **umstritten**.

Zwei Lösungsansätze:

- **e.A.: Generell keine Bindung des Erklärenden bei abhanden gekommenen Willenserklärungen**
 - Eine schriftliche Willenserklärung ohne Abgabe durch ihren Ersteller in Richtung des Erklärungsempfängers wird nicht wirksam (Argument aus § 130 Abs. 2 BGB). Es liege daher nur der Schein einer Willenserklärung vor.
- **a.A.: Bindende Wirkung bei Fahrlässigkeit**
 - Eine abhanden gekommene Willenserklärung ist **wie eine ohne Erklärungsbewusstsein abgegebene Willenserklärung** zu behandeln
 - Berechtigtes Vertrauen wird geschützt
 - Verweis auf das Anfechtungsrecht



Übungsfall 7

Entscheidende Frage: War es von K fahrlässig, das Antwortschreiben so auf dem Schreibtisch liegen zu lassen, dass die Sekretärin S davon ausging, es sei irrtümlich nicht verschickt worden?

Fahrlässig handelt, wer die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht lässt, § 276 Abs. 2 BGB (*Legaldefinition*).

- Hier ist beides vertretbar.
- Im „wahren Leben“ würde ermittelt, ob es zum Aufgabenbereich der S gehört, den Schreibtisch nach liegengebliebener Post zu kontrollieren.
- Fahrlässigkeit hier wohl gegeben: Wenn andere Zugang zum Schreibtisch haben und Schreiben noch nicht abgeschickt werden soll, müsste ein entsprechender Vermerk („Entwurf“ bzw. „noch nicht abschicken“) angebracht werden (*a.A. mit entsprechender Begründung vertretbar*).



Übungsfall 7

D. Ergebnis

K hat eine wirksame Annahmeerklärung abgegeben.

Ein wirksamer Vertrag liegt somit vor. V hat folglich einen Anspruch auf Kaufpreiszahlung gegen K aus § 433 Abs. 2 BGB.

K steht jedoch ein Anfechtungsrecht nach § 119 Abs. 1 Alt. 2 BGB (analog) zu.

(Nach der ersten Auffassung würde der Vertragsschluss an einer wirksam abgegebenen Annahmeerklärung des K scheitern, sodass ein Anspruch des V aus § 433 Abs. 2 BGB abzulehnen wäre.)

